

ХОДАТАЙСТВО О СУДЕБНОЙ УГОЛОВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

(версия с международно-правовым основанием *jus cogens*)

1. Основание ходатайства

Настоящее ходатайство подаётся в соответствии со статьями 6, 7 и 9 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова, а также с учётом обязательств государства по нормам международного права, в частности — императивных норм *jus cogens*, закреплённых в статьях 53, 60 и 64 Венской конвенции о праве международных договоров (1969 г.), и обязательств *erga omnes*, вытекающих из Устава ООН и Римского статута Международного уголовного суда.

2. Фактические обстоятельства

Судебным решением Республики Молдова от 13 октября 1998 года по делу № 1-568/98 был установлен факт применения к гражданину Алексею Мачерету методов пыток со стороны сотрудника Министерства внутренних дел. Суд признал достоверными показания о применении насилия, в том числе методов «ласточка», «лом» и «противогаз».

Несмотря на официальное признание факта пыток — то есть нарушения абсолютного запрета, установленного нормой *jus cogens*, — заявитель не получил статуса потерпевшего, компенсации морального вреда и впоследствии был повторно подвергнут уголовному преследованию со стороны того же ведомства, сотрудники которого ранее применяли к нему пытки.

Тем самым государственные органы не только не устранили последствий установленного преступления, но и воспроизвели модель институциональной безнаказанности, нарушив не только внутреннее законодательство, но и международные обязательства Республики Молдова по Конвенции против пыток (1984 г.) и статьям 5 и 7 Международного пакта о гражданских и политических правах.

3. Международно-правовой контекст

В данном деле выявляется прямая аналогия с решением Международного суда ООН от 3 февраля 2012 года по делу «Юрисдикционные иммунитеты государства (Германия против Италии: Греция в качестве третьей стороны)», в котором Суд допустил приоритет процессуального принципа государственного иммунитета над императивными нормами *jus cogens*, фактически признав, что государство сохраняет иммунитет даже при совершении актов, подпадающих под квалификацию преступлений против человечности.



Это решение стало точкой эрозии международного правопорядка, поскольку нарушило системную связь между *jus cogens* и *erga omnes*, установив превалирование формы над сущностью. Вследствие этого прецедента в национальных правовых системах, включая Республику Молдова, утвердился подход, при котором формальное признание нарушения не сопровождается реальной ответственностью и восстановлением прав жертвы.

4. Юридическая квалификация нарушения

На основании статьи 53 Венской конвенции любой международный акт, противоречащий норме *jus cogens*, является ничтожным *ab initio*. Аналогично, любая судебная или административная практика, которая препятствует восстановлению нарушенной императивной нормы (в данном случае — абсолютного запрета пыток), должна рассматриваться как юридически ничтожная.

Согласно статье 60 Конвенции, нарушение нормы *jus cogens* подрывает объект и цель международного обязательства — защиту человеческого достоинства, а по статье 64 любая новая императивная норма аннулирует прежние противоречащие ей положения.

Следовательно, уклонение органов Молдовы от обеспечения последствий признанного факта пыток и от судебной реабилитации заявителя противоречит действующим международным нормам и нарушает иерархическую структуру международного права, где *jus cogens* имеет высшую силу и не допускает исключений.

5. Реабилитация как восстановление *Jus Cogens*

Настоящее ходатайство имеет императивный характер и направлено не только на устранение индивидуального судебного нарушения, но и на восстановление действия императивной нормы общего международного права.

Фактическая сторона дела Алексея Мачерета демонстрирует, что отказ государства от исполнения *jus cogens* приводит к подрыву самой идеи правосудия. Судебная реабилитация в данном случае становится актом восстановления международного правопорядка, а не только средством индивидуальной защиты.

Одна судебная реабилитация, основанная на норме *jus cogens*, приравнивается к тысячам актов амнистии, потому что устраняет источник системного беззакония — безнаказанность.

Когда восстанавливается истина об одном акте пытки, восстанавливается принцип человечности и верховенство права, подрываемое на протяжении десятилетий после прецедента 2012 года.

Таким образом, удовлетворение данного ходатайства является обязательством *erga omnes*, направленным на восстановление действия норм *jus cogens* в правовой системе Республики Молдова и укрепление международных стандартов защиты прав человека.

16/10/2025

6. Просительная часть

На основании изложенного,

ПРОШУ:

1. Признать действия органов внутренних дел Республики Молдова в отношении Алексея Мачерета нарушающими норму *jus cogens* (абсолютный запрет пыток).
2. Признать за заявителем право на судебную уголовную реабилитацию в полном объеме.
3. Обеспечить пересмотр всех последующих уголовных производств, возбужденных после установления факта пыток в 1998 году, в соответствии с принципом «каскадной реабилитации».
4. Установить, что исполнение настоящего решения имеет характер обязательства *erga omnes*, то есть направлено на восстановление действия норм *jus cogens* и обеспечение международной легитимности Республики Молдова как субъекта международного права.

⚖️ A@tor Declaration: Мачерет Алексей

Digitally signed by Maceret Alexei
Date: 2025.10.16 10:22:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
(sediul Centru)



REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU
(office Centre)

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Republica Moldova, MD-2004
tel./fax (+373 22) 27 27 40, e-mail: jcc@justice.md

Chishinau, Stefan cel Mare și Sfânt, 162 avenue
Republic of Moldova, MD-2004
tel./fax (+373 22) 27 27 40, e-mail: jcc@justice.md

Г-ну Алексею Мачерету

По Вашему заявлению от 01.03.2022 о выдаче справки, подтверждающей получение приговора № 1-568/98 от 13.10.1998 на государственном языке, Суд Кишинэу (местоположение Центр) сообщает, что согласно сопроводительному письму № 07-6/2-1459, в Ваш адрес 04.02.2022 были направлены, на государственном языке, копия приговора № 1-568/98 (№ 1-158/98 указан неправильно) от 13.10.1998 по обвинению Виктора Дулче на основании ст.185 ч.3 Уголовного Кодекса, копия решения Апелляционной палаты Кишинэу № 1а-432/2021 от 24.06.2021, копия решения Верховного Суда № 1а-1773/2021 и копия определения Апелляционной палаты Кишинэу № 1а-432/21 от 06.10.2021.

Получение Вами данных судебных актов подтверждает почтовое уведомление, подписанное 10.02.2022.

Также, сообщаем Вам повторно, что уголовное дело № 1-568/1998 было уничтожено связи с истечением срока хранения, протокол уничтожения № 4 от 22.06.2015 г., таким образом невозможно установить, получили ли Вы и когда приговор № 1-568/1998 от 13.10.1998 г.

И.О. зампредседателя
Суд Кишинэу (местоположение Центр) /подпись/ Сергей Димитриу

Исп.: Алина Фолтя

Переводчик: Бужор Н.

Перевод осуществлен службой переводчиков (отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинэу (центральное месторасположение))

Подпись переводчика подлинна

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинэу (центральное месторасположение)



Сергей Димитриу

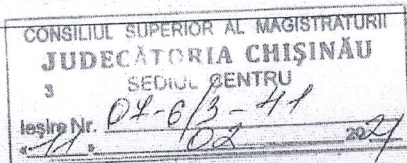
REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU



REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU

mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 162,
Republica Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: jcc@justice.md

Chisinau, Stefan cel Mare si Sfint 162 avenu.
Republic of Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: jcc@justice.md



Г-у Мачерет Алексей
мун. Кишинэу, ул. А. Дога, 30, кв. 38

Настоящим, на ваш запрос о подтверждении даты выдачи приговора по уголовному делу № 1-568/98 в переводе на русский язык, суд Кишинэу, месторасположение центр сообщает, что вышеуказанный приговор в переводе на русский язык был выдан вам 11.02.2021.

И. о. заместителя

председателя суда Кишинэу (месторасположение центр) /подпись/ Алена Мирон

Архивариус: Тамара Некулча
Тел.: 022 277271

Переводчик: Виктория Гросу

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (месторасположение центр).

(Подпись переводчика подлинна)

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинев (центральное месторасположение) /подпись/ Алёна Мирон



[Handwritten signature]

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Miron Aliona
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. și poartă sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 24-02-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. BOUS9XAQDTFH2 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013073851064

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013073851064

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013073851064



В Специальный комитет ООН, Международный уголовный суд или Управление
Верховного комиссара ООН по правам человека:

Сопроводительное письмо

К международному органу по правам человека

Дата: 16 октября 2025 года

От: Мачерет Алексей Артур

Адресат: Специальный комитет ООН / Международный уголовный суд / Управление
Верховного комиссара ООН по правам человека

Тема: Ходатайство о судебной уголовной реабилитации на основании норм *jus cogens* и обязательств *erga omnes*

Уважаемые представители международного правового сообщества,

Настоящим направляю на ваше рассмотрение ходатайство о судебной уголовной реабилитации, основанное на императивных нормах международного права — *jus cogens* — и обязательствах *erga omnes*, вытекающих из Устава ООН, Венской конвенции о праве международных договоров, Римского статута и Конвенции ООН против пыток.

Документ касается дела, в котором государственные органы Республики Молдова признали факт применения пыток в отношении меня, Алексея Мачерета, но не обеспечили восстановление моих прав, не предоставили компенсации и допустили повторное уголовное преследование. Также были нарушены права моей супруги Ирины Олейник и моего деда Ивана Маркова, включая незаконные задержания, психиатрическое насилие и конфискацию имущества.

Ходатайство содержит:

- Юридическое обоснование на основе норм *jus cogens*, включая статьи 53, 60 и 64 Венской конвенции;
- Подробное описание фактических обстоятельств и системных нарушений;
- Просительную часть, включающую требования о полной реабилитации, компенсации, возврате имущества и международном контроле исполнения.

Мы считаем, что отказ государства от исполнения *jus cogens* подрывает саму идею правосудия и нарушает международный правопорядок. Реабилитация в данном случае — это не только индивидуальный акт, но и восстановление универсального принципа человечности.

Просим вас:

- Принять ходатайство к рассмотрению;
- Обеспечить международную правовую оценку изложенных фактов;
- Инициировать мониторинг исполнения обязательств Республики Молдова;
- Поддержать восстановление действия норм *jus cogens* в национальной правовой системе.

Приложения:

- Ходатайство о судебной реабилитации (подписанное и легал: апостилированием)
- Копии судебных решений и материалов уголовных дел
- Доверенность, протоколы, заявления и подтверждающие документы

С уважением и надеждой на восстановление справедливости,

Мачерет Алексей Артур



Документ, может быть адаптирован под конкретный формат или язык подачи:
(английский, французский, испанский).

ХОДАТАЙСТВО О СУДЕБНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Введение

Настоящее ходатайство подаётся в связи с необходимостью восстановления прав и свобод Алексея Мачерета и его семьи (супруги Ирины Олейник, деда Ивана Маркова), нарушенных в результате незаконного уголовного преследования.

Документ основывается на нормах международного права, включая императивные нормы *jus cogens* (use code gens), и предназначен для рассмотрения в национальных судах, а также в международных институтах (Специальный комитет ООН, Генеральная Ассамблея, международные юристы — Карлос Гарсия, Дирэ Тлади и др.).

I. Основания для судебной реабилитации

1. Недоступность защиты: официальный перевод судебных решений был предоставлен только в 2021 году, что нарушило ст. 6 ЕКПЧ.
2. Дело № 1-568/98 от 13.10.1998 стало доступным лишь 11.02.2021, что подтверждает длительное сокрытие материалов.
3. Применение пыток (в т.ч. противогаз, 1997–1998) нарушает абсолютный запрет, закреплённый в нормах *jus cogens*.
4. Решение Верховного Суда РМ № 1ра-834/09 от 21.07.2009 признало отсутствие состава преступления (перманганат калия не является прекурсором).

II. Нарушения прав семьи

1. Ирина Олейник (супруга)

- подвергалась незаконным задержаниям и ночным обыскам;
- её свидетельские показания были исключены из процесса.

2. Иван Михайлович Марков (дед)

- был насильственно помещён в психиатрическое учреждение (ПКБ) без законных оснований, где содержался до смерти;
- его имущество (кв. по адресам: ул. Асаки 49/б, кв. 23; ул. Мирон Костий 13/3, кв. 64) было незаконно конфисковано.

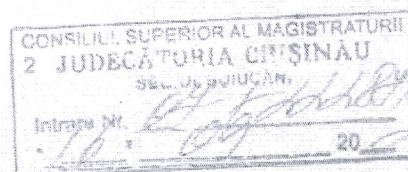
Алексей Мачерет является законным правопреемником, и его права собственности подлежат восстановлению.

III. Международно-правовое обоснование

Римский статут, ст. 29: преступления против человечности не имеют срока давности.

Резолюция ООН 40/34: государства обязаны предоставлять жертвам преступлений и злоупотреблений властью средства защиты, включая судебную реабилитацию.

Конвенция ООН против пыток: абсолютный запрет пыток и обязанность расследования.



com

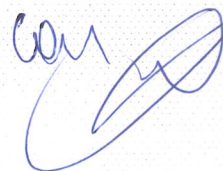
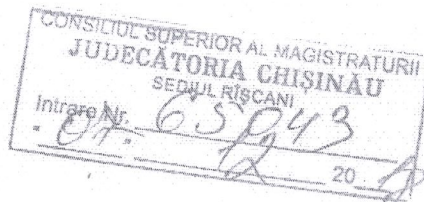
Judecătoria Riscani
adresa: mun. Chișinău str. Kiev 3 de
Soția Maceret - Oleinik Irina
Adresa: mun. Chișinău
str. A Doga 30 ap.38 tel.022492290

Cerere

Te rog să-mi dai o decizie pe care am fost arestată împreună cu soțul meu, Maceret A., și mi-au dat 5 zile în închisoare, din 24 iulie până în 29 iulie 2007, sub acuzația de abatere - încălcarea legii cu privire la tăcere.

Olenik Irina Mircea

Semnătură



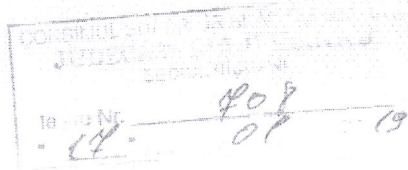
REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
sediul Rîșcani



REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU
office Rîșcani

Chișinău, str. Kiev, 3 Republica Moldova
MD-2078, tel. (+373 22) 43 80 02,
tel./fax (+373 22) 43 80 02, e-mail: jrc@justice.md

Chisinau, Kiev 3, street, Republic of Moldova
MD-2078, tel. (+373 22) 43 80 02,
tel./fax (+373 22) 43 80 02, e-mail: jrc@justice.md



D-nei Oleinic Irina

La solicitarea dvs. nr. 1249 din 15.01.2019, Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani, conform Registrele de Evidență a Cauzelor Contravenționale, Vă informează că la data de 24.07.2007 a fost emisă hotărîrea asupra cauzei contravenționale nr. 4B-616/2007 conform căreia contravenientei Oleinic Irina i-a fost aplicat arest contravențional timp de 2 zile.

Potrivit explicațiilor privind aplicarea indicatorului, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 89/7 din 02.03.2011, termenul de păstrare pentru dosarele contravenționale este un an după executarea pedepsei principale și complementare.

Corespunzător suntem în imposibilitatea executării solicitării dvs. de eliberare a copii hotărîrii judecătorești.

Vicepreședinte al
Judecătoriei Chișinău
sediul Rîșcani

Corneliu Guzun

Ex. Nicolaev A.
Tel. 44-60-57



Procuratura Republicii Moldova

Republica Moldova, MD-2001 mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73,
tel.: (+373) 22-828-373, (+373) 22-828-375; e-mail: proc-gen@procuratura.md

26 iulie 2019 nr. 21-291/11

2042

cet. Maceret Alexei
mun. Chișinău, str. A. Doga 30, ap. 38

Argumentele cererii dvs din 26.06.2019 a fost examinată de către Procuratura Generală.

Vă comunic, că în cazul în care, dispuneți de probe noi pe marginea cauzei penale în privința dvs., sunteți în drept să adresați cerere de revizuire în procuratura de nivelul instanței care a judecat cauza în fond, în baza art.458 Cod de procedură penală privind deschiderea procedurii de revizuire.

În contextul celor expuse, temeiuri pentru intervenirea Procuraturii Generale nu sunt.

Procuror în secția unificare a practicii în
domeniul reprezentării învinuirii
în instanțele de judecată

S. Cușnova

SENTINȚA
în numele Legii

06 decembrie 2007

mun. Chișinău

Judecătoria sect. Rîșcani, mun. Chișinău

Instanța compusă din:

Președinte V. Ilașco
Grefier A. Anghel

translatorilor ???

cu participarea:

procurorului V. Călugăreanu
avocatului Z. Barbacari

a judecat în ședința de judecată publică cauza penală de învinuirea lui

Oleinic Irina Mircea, născută la 13.10.1971 în
or. Chișinău, cetățeană a RM. ucraineană,
studii medii, divorțată, lucrează la Fîntîna Cămin
„Neagara” ca gospodăr, domiciliată în mun.
Chișinău, str. A. Doga-30, ap. 38. anterior
judecată:

- la 08.08.1990 de Judecătoria sect. Bălănești
mun. Chișinău pe art. pe art. 145 al.2 CP la 3 ani
p/l cu aplic. 44/1 CP pe un termen de un an

în săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 217 al. (2) CP,

A constatat:

Oleinic I. M. pe data de 24.07.2007 pe la orele 00.35, fiind suspectată
întrebuințarea substanțelor narcotice a fost condusă la Dispanserul Narcologic de
pe str. P. Rareș, mun. Chișinău, unde s-a constatat starea ei de ebrietate narcotică și
la ea în urma percheziției efectuată mai apoi în CPS Rîșcani, mun. Chișinău, s-au
depistat și s-au ridicat 6 pastile într-un ambalaj de hîrtie, pe care le păstra la sine
pentru întrebuințare personală, care conform Raportului de constatare tehnică
științifică din 26.07.2007 nr.677 reprezintă tramadol – substanță psihotropă cu
masa totală de 0.30 grame.

Inculpată Oleinic I. M. a încheiat acord de recunoașterea vinovăției, care a
fost acceptat de instanță.

Probele prezentate de procuror și acceptate de inculpat sunt:

- Raport (f/d -4),
- Procesul-verbal de examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate
(f/d -6),
- Procesul-verbal de percheziție corporală (f/d -8),
- Raport de constatare tehnică-științifică (f/d 14-15),
- Procesul-verbal de examenare a obiectului (f/d 24-25),
- Ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictuale la cauza penală
(f/d -26),

- Informația de la Dispanserul Republican de Narcologie (f/d -30);
- Corpul delict: tramadol (f/d-47)
- și alte documente.

Vina inculpatei Oleinic I. M. în săvârșirea infracțiunii este dovedită și acțiunile ei judecata le încadrează în baza art.217 al.(2) CP, ca circulația a substanțelor psihotrope fără scop de înstrăinare, adică procurarea și păstrarea substanțelor psihotrope, săvârșite în proporții mari și fără scop de înstrăinare.

La stabilirea categoriei și termenului de pedeapsă, instanța de judecată conduce de criteriile generale prevăzute de art. 75 CP, adică ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei.

Circumstanțe atenuante sunt căința sinceră.

Circumstanțe agravante în ședința de judecată nu au fost stabilite.

Deci, judecata a ajuns la concluzia că corectarea inculpatei este posibilă, iar condamnarea ei cu muncă neremunerată în folosul comunității.

Conform art. 506-509, 389, 393 CPP, judecata adoptă

Sentință:

Pe Oleinic Irina Mircea a o recunoaște culpabilă în baza art. 217 al. (2) CP și a-i aplica o pedeapsă cu muncă neremunerată în folosul comunității de 60 (șase) ore.

Conform art. 88 al. (3) CP a-i include în termenul pedepsei timpul aflat sub arest de la 19.11.2007 până la 06.12.2007 și definitiv a-i calcula pedeapsa de 26 (douăzeci și șase) ore de muncă neremunerată în folosul comunității.

Măsura preventivă față de Oleinic I. M. arestul a-l anula, eliberînd-o de sub strajă din sala ședinței de judecată.

Corpurile delict: 4 pastile de tramadol – a le nimici.

Sentință cu drept de recurs în termen de 15 zile la Curtea de Apela Chișinău.

Judecător:

[Signature]

Copia corespunde originalului
Arhiva Judecătoria
Judecătoria



[Signature]

30.01.2008

Bolanița

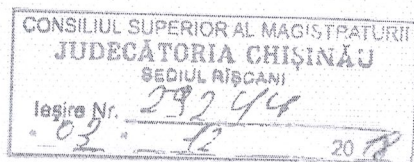
REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
sediul Rîșcani



REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU
office Rîșcani

Chișinău, str. Kiev, 3 Republica Moldova
MD-2078, tel. (+373 22) 43 80 02,
tel./fax (+373 22) 43 80 02, e-mail: jrc@justice.md

Chisinau, Kiev 3, street, Republic of Moldova
MD-2078, tel. (+373 22) 43 80 02,
tel./fax (+373 22) 43 80 02, e-mail: jrc@justice.md



D-lui Maceret Alexei

La solicitarea dvs. nr. 62538 din 23.11.2018, Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani, conform registrelor de evidență a cauzelor contravenționale, Vă informează că la data de 24.07.2007 a fost emisă hotărîrea asupra cauzei contravenționale nr. 4B-615/2007 conform căreia contravenientului Maceret Alexei i-a fost aplicat arest contravențional 2 zile.

Potrivit explicațiilor privind aplicarea indicatorului, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii, termenul de păstrare pentru dosarele contravenționale este un an după executarea pedepsei principale și complementare.

Corespunzător suntem în imposibilitatea executării solicitării dvs. de eliberare a copiei hotărîrii judecătorești.

Vicepreședinte al
Judecătoriei Chișinău,
sediul Rîșcani

Corneliu Guzun

Ex. Malai Arcadie
Tel. 44-60-57

SENTINȚA
În numele Legii

mun. Chișinău

19 martie 2008

Judecătoria Rîșcani

Instanța în componența

Președintele ședinței, judecător

S. Iorgov

Grefieri

V. Cuculescu, R. Enciu, V. Mița

Cu participarea

Procurorilor

V. Călugăreanu, V. Codreanu

Călugăreanu,

Avocatului

L. Mițu

translatorilor E. Osipov, A. Petrovici, I. Duca

A judecat în ședința de judecată publică cauza penală de învinuire a lui

Maceret Alexei Artur născut la 23.06.1973 originar
mun. Chișinău, cetățean a RM, de naționalitate rus,
domiciliat mun. Chișinău str. A. Doga, 30 ap.38, supus
militar, divorțat la întreținere un copil minor, studii
medii, anterior judecat prin sentința judecătorei Rîșcani
mun. Chișinău din 08.11.2006 în baza art. 217 al.2 CP
RM (pedeapsa neispășită)

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217 al.2 CP RM

CONSTATĂ:

A. Maceret la 23.07.2007 în jurul orelor 22.40 se afla la domiciliu în apartamentul nr. 64 din str. M. Costin, 13/3 mun. Chișinău unde de către grupa operativă a CPs Rîșcani a fost petrecută cercetarea a fața locului unde în una din odăi au fost depistate și ridicate 4 cutii cu pastile "Ricofast", o sticlă cu acid formic, o seringă de 10 ml în care se afla o substanță lichidă de culoare cafenie cu cantitatea de 2 ml, două becuri fără miez în interior fiind negre, o colbă din sticlă, o gentuță neagră în care se afla o seringă de 5 ml, niște pachete cu pastile fără inscripție, un ambalaj de masă plastică cu inscripția "CM", un flacon din sticlă, o cutie din metal cu inscripția "First" cu 2 lame în ea, 2 seringi folosite, un ambalaj din hîrtie igienică cu 5 pastile de culoare albastru cu alb, care conform raportului de constatare tehnico-științific nr.679 din 27.07.2007 se atribuie la substanțe psihotrope tramadol cu masa de 0,25 gr și permanganat de caliu cu masa de 2,70 gr, care se atribuie la precursorii substanțelor narcotice.

Fiind audiat în ședința de judecată A. Maceret vina n-a recunoscut și a declarat că nu a consumat nici odată pastile "Tramadol". La momentul percheziției în apartament nu se aflau pastile "Tramadol". Au fost fotografiate pastilele "Loperamid" care sînt medicamente pentru stomac. La 23.07.2007 seara în jurul orelor 18.00-19.00 dînsul se afla în stare de ebrietate și s-a certat cu concubina sa. Mama-sa Galina Marcova a chemat poliția. Poliția i-a reținut pe el și concubina sa Oleinic și au fost duși la CPs Rîșcani, iar a doua zi au fost duși la judecătoria Rîșcani. La judecătoria li s-a aplicat sancțiunea administrativă arest pe un termen de 2 zile. Nu au trecut zilele că după ei din nou au venit colaboratorii de poliție și i-au condus din nou la CPs Rîșcani unde au mai stat 3 zile. După aceste 3 zile li s-a spus că lui Oleinic i-au găsit 6 capsule de "Tramadol", iar la el au fost găsite pastile "Tramadol" care în realitate erau pastile "Loperamid". Cînd au venit colaboratorii de poliție dînsul dormea, l-au luat și l-au condus la CPs Rîșcani. Pe loc nu i-au arătat nimic din ceea ce au ridicat. Fotografiiile din dosar au fost efectuate în apartamentul vecinei nr.65. Pastilele "Loperamid" îi aparțin bunelului. La 23.07.07 în apartament era mama-sa, vecina Zinaida, un vecin Volodea din apartamentul nr.65 și bunelul Ivan Marcov. În prezența sa colaboratorii de poliție nu au fotografiat nimic. Mai tîrziu a aflat de la mama-sa că toate obiectele au fost fotografiate în apartamentul nr.65. Masa roșie din fotografii nu-i aparține. Gentuța neagră îi aparține unei cunoștințe pe numele Valeriu, numele de familie nu-l cunoaște. Valeriu întrebuința substanțe narcotice. Lampa fără miez era la balconul bunelului. Lampa îi aparține a

Adus-o de la Telecentru din subsol. Cui aparținea lampu nu cunoaște. Ulterior inculpatul a declarat i gentuța îi aparține bunelului său.

Necătînd la faptul că, A. Maceret vine n-a recunoscut o vinovăția acestuia se confirmă prin:

- declarațiile martorului G. Marcova, care fiind interogată în ședința de judecată a declarat că, la 23.07.2007 în a doua jumătate a zilei, A. Maceret a venit beat acasă și a început s-o bată pe concubina sa Irina Oleinic. Dînsa a chemat pe Zina și Rudenco Vladimi din apartamentul nr.65 ca s-o ajute să-i despartă pe A. Maceret și Irina Oleinic. Dînsa a luat gentuța lui A. Maceret și în ea a văzut o seringă de aproximativ 10 ml, era din piele, dar ce culoare avea nu ține minte. Gentuța a dus-o la vecina Zina. Cînd a venit poliția peste 3 ore de la chemare fiul Alexei deja dormea, iar dînsa stătea afară. Cînd au venit colaboratorii de poliție dînsa a mers la Zina și a luat gentuța și a arătat-o colaboratorilor de poliție. Aceștia la rîndul său au chemat un expert. Au fotografiat careva lucruri pe măsufa pentru ziare. Pe fotografii s-au imprimat măsufa din apartamentul său și gentuța de culoare neagră pe care a dat-o colaboratorilor de poliție.

Irina Oleinic.

- declarațiile martorului S. Slabco, care fiind interogată în ședința de judecată a declarat că, A. Maceret se afla la sector la evidență ca persoană anterior condamnată. În anul 2007 la sfîrșitul verii la el la sector s-a adresat mama inculpatului Maceret cu o plîngere că acesta face scandal cu concubina sa și întrebuințează substanțe narcotice și produce substanțe narcotice pe care le vinde la persoane suspecte. Depăsîndu-se la fața locului în str. M. Costin, 13/3 a intrat în apartament unde era o dezordine totală. Pe masă erau multe cutii de pastile, o seringă cu o substanță de culoare roșie, un becul în care era ceva. A. Maceret dormea împreună cu concubina sa. Pe masă era o gentuță de culoare cafenie din piele artificială. În gentuță au fost depistate capsule albe cu negru probabil vre-o 3-4. A întrebat-o pe mama inculpatului de fel de pastile sînt la ce aceasta i-a răspuns că nu știe și Maceret a spus că nu știe, apoi a spus că sînt capsulele bunelului contra tusei. A fost chemată grupa operativă la fața locului, totul a fost cercetat și ridicat.

La fel vinovăția lui A. Maceret de comiterea infracțiunii impuse se confirmă și prin următoarele materiale ale cauzei penale: raportul colaboratorului de poliție privind depistarea obiectelor în apartamentul nr. 64 din str. M. Costin, 13/3 mun. Chișinău (f.d.4), procesul verbal de cercetare la fața locului și anume a apartamentului nr.64 din str. M. Costin, 13/3 mun. Chișinău (f.d.5), tabelul-foto cu imprimarea imaginilor obiectelor depistate la domiciliul lui A. Maceret (f.d.6), proces-verbal nr. 000138 din 24.07.2007 de examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate din care rezultă că la momentul examinării A. Maceret se afla în stare de ebrietate narcotică și alcool (f.d.7), raportul de constatare tehnico-științifică nr. 679 din 27.07.2007 conform căruia 5 capsule de culoare alb-albăstru depistate în apartamentul nr.64 din str. M. Costin, 13/3 mun. Chișinău unde locuiește A. Maceret constituie „Tramadol”, substanță psihotropă cu masa de 0,25 gr (f.d.16-17), tabelul-foto (f.d.18), procesul verbal de examinare a obiectului din 04.08.2007 și tabelul-foto (f.d.28), ordonanța de recunoaștere și de atașare la materialele cauzei a corpurilor delictu (f.d.29), precum și alte materiale ale cauzei penale citite și studiate în ședința de judecată.

La demersul părții apărării în ședința de judecată a fost audiat în calitate de martor Ivan Marcov care a declarat că, careva substanțe narcotice la nepotul său A. Maceret nu a văzut. Personal întrebuințează multe medicamente, dar denumirile nu le ține minte. Nu ține minte dacă colaboratorii de poliție au ridicat de la el vre-o gentuță. Gentuța prezentată în ședința de judecată nu ține minte dacă îi aparține. Dînsul a fost împotriva ca colaboratorii de poliție să ridice de la el din apartament unele lucruri. Nu ține minte dacă a folosit „Tramadol”.

Analizînd probele administrate în ședința de judecată instanța de judecată consideră vina lui A. Maceret dovedită. Referirea lui A. Maceret la faptul precum că, gentuța nu i aparține, ci îi aparține unui prieten a fost ulterior negată însăși de către inculpat care a declarat că gentuța îi aparține bunelului I. Marcov. Însă fiind audiat în ședința de judecată martorul I. Marcov nu a confirmat faptul apartenenței gentuței sie. La fel inculpatul A. Maceret și apărătorul acestuia nu au prezentat instanței de judecată careva probe ce ar confirma faptul prescrierii și administrării de către I. Marcov a substanței psihotrope „Tramadol”. Astfel în ședința de judecată nu s-a găsit confirmare faptul precum că, I. Marcov administra substanța psihotropă „Tramadol”.

În urma depunerii la instanță a fotografiilor făcute de vecinii din apartamentul nr.65 în ședința de judecată au fost combătute de martorul G. Ircova, mama inculpatului care a declarat că, masa cu obiectele ridicate este amplasată în apartamentul său.

În astfel de circumstanțe instanța de judecată consideră declarațiile lui A. Maceret o încercare de a duce instanța în eroare și se eschiva de la răspunderea penală.

Având astfel de date, și luând în considerație probele administrate în cumulul lor judecata găsește vina lui A. Maceret dovedită.

Totodată instanța de judecată consideră necesar a exclude din învinuire semnul calificativ procurarea, deoarece atât în cadrul urmăririi penale, cât și în ședința de judecată nu și-a găsit confirmare faptul procurării de către A. Maceret a substanțelor psihotrope, mai mult ca atât în cadrul urmăririi penale n-au fost efectuate careva investigații în acest sens.

Astfel instanța de judecată califică acțiunile lui A. Maceret în baza art. 217 al.2 CP RM, ca păstrarea substanțelor psihotrope în proporții mari și fără scop de înstrăinare.

Soluționând întrebarea privind stabilirea categoriei și termenului de pedeapsă instanța de judecată, în conformitate cu art. 75 CP RM ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat că nu și-a recunoscut vina, se caracterizează negativ, de circumstanțele agravante ca recidiva de infracțiuni, de circumstanțele atenuante ca prezența copilului minor și consideră că corijarea și reeducarea lui A. Maceret poate avea loc fără izolare de societate numindu-i pedeapsa sub formă de amendă.

Luând în considerație faptul că, A. Maceret nu și-a ispășit pedeapsa stabilită prin sentința judecătorească Rîșcani mun. Chișinău din 08.11.2006 sub formă de muncă neremunerată din motive de sănătate instanța de judecată consideră că pedeapsa dată urmează a fi executată separat de pedeapsa nou-numită.

Chestiunea privind soarta corpurilor delict urmează a fi soluționată în conformitate cu prevederile art. 162 CPP RM.

Reieșind din cele expuse și în conformitate cu art. 384, 389, 393-395 CPP RM instanța de judecată

CONDAMNĂ :

Maceret Alexei Artur se recunoaște vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217 al.2 CP RM și i se numește pedeapsa în formă amendă în mărime de 600 unități convenționale în sumă de 12000 (douăsprezece mii) lei.

Pedeapsa în formă de muncă neremunerată stabilită lui A. Maceret prin sentința judecătorească Rîșcani mun. Chișinău din 08.11.2006 a executa separat de pedespsa nou-numită.

Măsura preventivă în privința A. Maceret declarația de nepărăsire a localității a revoca la data intrării sentinței în vigoare.

Corpurile delict anexate la materialele cauzei a nimici.

Sentința cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul judecătorească Rîșcani mun. Chișinău.

Președintele ședinței, judecător

S. Iorgov

Copia corespunde originalului
Arhiva Vlad R.
Judecator

